

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3564/2542

นาย ทรงฤทธิ์ ฤทธิบัณฑิต
นาง แสง ทองมัน

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 148

คดีนี้โจทก์ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบและค่าเสียหายในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทตามหนังสือสัญญาจะซื้อขายหรือสัญญาวางมัดจำส่วนคดีก่อนโจทก์ฟ้องว่าจำเลยผิดสัญญาไม่ยอมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้โจทก์ตามหนังสือสัญญาจะซื้อขายหรือสัญญาวางมัดจำ เห็นได้ว่าข้อหาของโจทก์ทั้งสองคดีเป็นเรื่องจำเลยผิดสัญญาอันเนื่องมาจากหนังสือสัญญาจะซื้อขายหรือสัญญาวางมัดจำฉบับเดียวกัน แม้คำขอบังคับท้ายฟ้องทั้งสองคดีจะแตกต่างกันก็ตาม แต่ประเด็นที่ต้องพิจารณาก็เนื่องมาจากมูลฐานเดียวกันคือจำเลยผิดสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทหรือไม่ค่าธรรมเนียมนและค่าเสียหายในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทที่จำเลยต้องรับผิดชอบตามหนังสือสัญญาจะซื้อขายหรือสัญญาวางมัดจำโจทก์สามารถตรวจสอบจากเจ้าพนักงานที่ดินได้ จึงถือได้ว่าเป็นหนี้ที่มีอยู่ในขณะที่โจทก์ฟ้องคดีก่อนแล้ว ซึ่งโจทก์อาจฟ้องเรียกจากจำเลยได้ในคดีดังกล่าว แต่โจทก์หาฟ้องไม่ ฟ้องโจทก์คดีนี้จึงเป็นฟ้องซ้ำกับฟ้องโจทก์คดีก่อนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทำสัญญาจะขายที่ดินโฉนดเลขที่ 394 ตำบลบางพรหมฝั่งใต้ อำเภอดงขี้เหล็ก กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างให้โจทก์ในราคา 2,000,000 บาท นัดโอนกรรมสิทธิ์ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2531 ในการโอนกรรมสิทธิ์จำเลยจะเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอากรแต่เพียงผู้เดียว เมื่อครบกำหนดตามสัญญา จำเลยไม่ยอมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวให้โจทก์ โจทก์จึงฟ้อง จำเลยตามคดีหมายเลขแดงที่ 2918/2532 ของศาลชั้นต้น และต่อมาศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดบังคับให้จำเลยโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้โจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทน แต่จำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา โจทก์จึงนำคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไปแสดงเจตนาแทนจำเลย โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่สำนักงานที่ดินแล้ว และนำเงินค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เหลือวางศาล ในการโอนกรรมสิทธิ์ดังกล่าวต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอากรซึ่งจำเลยจะต้องเป็นผู้ชำระเป็นเงิน 273,582 บาท โดยในการวางเงินต่อศาลเพื่อชำระหนี้ให้จำเลยนั้น โจทก์ขอหักค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์จำนวนดังกล่าวแต่ศาลไม่อนุญาต และจำเลยก็ไม่ยอมชำระให้โจทก์โจทก์ติดต่อทวงถามจำเลยหลายครั้งซึ่งคดีดังกล่าวศาลไม่ได้วินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมซึ่งเป็นมูลคดีต่างกับการกระทำของจำเลยทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 359,077 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 273,582 บาท นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยทำสัญญาจะขายที่ดินพิพาทให้โจทก์ แต่จำเลยไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้โจทก์ โจทก์จึงฟ้องจำเลยให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทตามคดีหมายเลขแดงที่ 2918/2532 ของศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำเลยโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้โจทก์ตามฟ้อง โดยศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์รวมเป็นเงิน 171,300 บาทกับให้โจทก์ชำระเงินค่าที่ดินที่เหลือจากหักค่าเสียหายให้จำเลยจำนวน 550,000 บาทแต่

เมื่อโจทก์ไปโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ โจทก์ชำระเงินให้จำเลยเพียง 104,118 บาท (ที่ถูก 105,118 บาท) ยังไม่ได้ชำระให้จำเลยอีก 273,582 บาท ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ออกหมายบังคับคดีให้โจทก์ชำระเงิน 273,582 บาท แก่จำเลย โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้น ทั้งนี้ ในการฟ้องคดีตามคดีหมายเลขแดงที่ 2918/2532 ของศาลชั้นต้น โจทก์ไม่ได้เรียกร้องให้จำเลยชำระค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอากรในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท ถือได้ว่าโจทก์สละสิทธิเรียกร้องส่วนนี้จากจำเลยและเมื่อคดีหมายเลขแดงที่ 2918/2532 ของศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วโจทก์จะมาฟ้องจำเลยเป็นคดีใหม่เรียกร้องค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอากรในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทอีกไม่ได้ เพราะเป็นฟ้องซ้ำ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิเคราะห์คำฟ้อง คำร้องขอแก้ไขคำฟ้องและคำให้การจำเลยแล้วมีคำสั่งให้งดชี้สองสถานและงดสืบพยานโจทก์จำเลย พินิจฉัยยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่ไม่ได้โต้เถียงกันในชั้นฎีกาฟังเป็นยุติว่าก่อนฟ้องคดีนี้โจทก์ได้ฟ้องขอให้จำเลยโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทตามสำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาวางมัดจำเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 เป็นคดีหมายเลขแดงที่ 2918/2532 ของศาลชั้นต้น คดีถึงที่สุดตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทแก่โจทก์ แต่จำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา โจทก์จึงนำคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไปแสดงเจตนาแทนจำเลยโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทกับสิ่งปลูก

สร้างแก๊สที่สำนักงานที่ดิน โจทก์ขอหักค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอากรในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทจากจำนวนเงินที่โจทก์นำมาวางศาลเพื่อชำระค่าที่ดินพิพาทที่ค้างชำระแก่จำเลย แต่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาต โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคดีหมายเลขแดงที่ 5503/2537 ของศาลอุทธรณ์ โจทก์จึงฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า ฟ้องโจทก์คดีนี้เป็นฟ้องซ้ำกับคดีหมายเลขแดงที่ 2918/2532 ของศาลชั้นต้นหรือไม่ เห็นว่า โจทก์ฟ้องคดีเรื่องนี้โดยมีข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาว่าจำเลยต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอากรในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทตามหนังสือสัญญาจะซื้อขายหรือสัญญาวางมัดจำ ส่วนคดีหมายเลขแดงที่ 2918/2532 ของศาลชั้นต้น ข้ออ้างที่โจทก์อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา คือ จำเลยผิดสัญญาไม่ยอมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้โจทก์ตามหนังสือสัญญาจะซื้อขายหรือสัญญาวางมัดจำ ทำให้โจทก์เสียหาย เห็นได้ว่าข้อหาของโจทก์ทั้งสองคดีเป็นเรื่องจำเลยผิดสัญญา อันเนื่องมาจากหนังสือสัญญาจะซื้อขายหรือสัญญาวางมัดจำฉบับเดียวกัน แม้ว่าฟ้องของโจทก์ในคดีหมายเลขแดงที่ 2918/2532 ของศาลชั้นต้นโจทก์จะขอให้บังคับจำเลยโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทแก่โจทก์ ส่วนคดีนี้เป็นเรื่องโจทก์ขอให้บังคับจำเลยใช้ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอากรในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้โจทก์ก็ตาม แต่ประเด็นที่ต้องพิจารณาก็นี้อันเนื่องมาจากมูลฐานเดียวกันคือจำเลยผิดสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทหรือไม่ ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอากรในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทที่จำเลยต้องรับผิดชอบตามหนังสือสัญญาจะซื้อขายหรือสัญญาวางมัดจำโจทก์สามารถตรวจสอบจากเจ้าพนักงานที่ดินได้ จึงถือได้ว่าเป็นหนี้ที่มีอยู่ในขณะที่โจทก์ฟ้องคดีหมายเลขแดงที่ 2918/2532 ของศาลชั้นต้นแล้ว ซึ่งโจทก์อาจฟ้องเรียกจากจำเลยได้ในคดีดังกล่าว แต่โจทก์หาฟ้องไม่ ฟ้องโจทก์คดีนี้จึงเป็นฟ้องซ้ำกับฟ้องโจทก์ในคดีหมายเลขแดงที่ 2918/2532 ของศาลชั้นต้น กรณีต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 ที่ห้ามมิให้คู่ความเดียวกันหรือร้องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน ที่ศาลล่างทั้งสอง

พิพาทจะต้องกันมาให้ยกฟ้องโจทก์นั้นศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่
ขึ้น"

พิพาทภายใน

(เดิมพัน จรรยามั่น-ประมาณ ดิยะไพบุลย์สิน-ชวลิต ธรรมฤาษ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เจตนารมณ์ของกฎหมายในเรื่องฟ้องชำนันก็เพื่อป้องกันมิให้คู่ความเดียวกันนำคดีที่
ได้มีการฟ้องร้องและถึงที่สุดแล้วมาฟ้องกันอีก เพราะจะเกิดปัญหาให้ผู้ต้องรับผิดชอบ
ต้องรับผิดชอบไม่มีที่สิ้นสุด ทั้งเป็นเรื่องรกรงรกรกศาลด้วย ซึ่งหลักเกณฑ์ฟ้องซ้ำหรือไม่
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 มีดังนี้ 1. คดีที่ได้มีคำ
พิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้ว 2. ห้ามมิให้คู่ความเดียวกันหรือร้องฟ้องกันอีก 3. ใน
ประเด็นที่วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน คำว่า "โดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน"
หมายถึง เหตุอันเป็นมูลคดีที่นำมาฟ้องร้องใหม่เป็นเหตุอย่างเดียวกันกับคดีก่อน
นอกจากนี้ คำขอใดที่สามารถขอได้ในคดีก่อนอยู่แล้วหากนำมาฟ้องเป็นคดีใหม่ ก็
เป็นฟ้องซ้ำเพราะถือว่าเป็นประเด็นที่วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน (คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ 3789/2530, 270/2531, 356/2542) คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3789/2530 คดีเดิมโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองกับพวกว่าผิดสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

ขอให้แบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวม เมื่อคดีดังกล่าวถึงที่สุด โจทก์กลับมาฟ้องคดีนี้ขอ
บังคับให้จำเลยทั้งสองโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงเดิมเช่นนี้ โจทก์สามารถขอให้บังคับ
ดังกล่าวแก่จำเลยทั้งสองในคดีเดิมได้อยู่แล้ว ทั้งประเด็นที่ต้องวินิจฉัยคดีนี้ก็อาศัย
เหตุเดียวกันกับคดีก่อน ว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาจะซื้อขายหรือไม่ ฟ้องโจทก์คดีนี้
จึงเป็นฟ้องซ้ำต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ 270/2531 คดีก่อนพิพาทกันเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินคดีหลังพิพาท
กันเรื่องค่าเช่า แต่ค่าเช่าดังกล่าวเป็นดอกผลของที่ดินพิพาทซึ่งมีมาตั้งแต่โจทก์ฟ้องคดี
ก่อน จึงเกี่ยวเนื่องมาจากมูลกรณีเดียวกันซึ่งโจทก์อาจฟ้องเรื่องค่าเช่าพร้อมกันใน
เรื่องกรรมสิทธิ์ได้ กรณีจึงต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
148 วรรคแรก แต่ถ้าคำขอนั้นเกิดขึ้นภายหลังฟ้องคดีก่อน เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ภายหลังไม่ถือว่าเป็นฟ้องซ้ำ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 945/2504, 1724/2515) คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ 945/2504 โจทก์เคยฟ้องจำเลยขอให้เปิดเหมืองและใช้ค่าเสียหาย
ศาลพิพากษาให้จำเลยเปิดเหมือง ส่วนค่าเสียหายให้ยก และศาลให้ออกหมาย
บังคับคดีไปแล้ว จำเลยเปิดเหมืองพอเป็นพิธีได้เดือนเศษก็ปิดเหมืองอีกดังนี้ โจทก์
ฟ้องจำเลยเรียกค่าเสียหายได้ ไม่เป็นฟ้องซ้ำ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1724/2515
โจทก์เคยฟ้องจำเลยขอให้โอนที่นาให้โจทก์และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายในการที่จำเลย
เข้าแย่งเอาข้าวเปลือกเป็นค่าเช่านาพิพาทสำหรับ พ.ศ. 2505 และ 2506 ศาล
พิพากษาให้โจทก์ชนะคดีไปแล้ว ต่อมาโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายที่จำเลยแย่งเอาข้าว
เปลือกซึ่งเป็นค่าเช่านาพิพาทสำหรับพ.ศ. 2507 ถึง 2510 โดยจำเลยได้แย่งเอาใน
ระยะภายหลังจากที่โจทก์ได้ฟ้องจำเลยในคดีก่อนแล้ว ดังนั้นไม่เป็นการฟ้องซ้ำ เพราะ
ในขณะที่โจทก์ฟ้องคดีก่อนนั้นการละเมิดตามฟ้องคดีนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้น โจทก์ย่อมไม่
ทราบหรือคาดคิดได้ว่าจำเลยจะกระทำละเมิดดังที่ฟ้องนี้หรือไม่และจะเสียหายเท่าใด
คำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ได้วินิจฉัยตามหลักเดิมที่ว่า คำขอใดที่สามารถขอ
ได้ในคดีก่อน แต่ไม่ขอกลับนำมาฟ้องเป็นคดีใหม่ย่อมเป็นฟ้องซ้ำ ดังนั้นก่อนที่โจทก์

จะยื่นฟ้องต้องตรวจดูคำฟ้องของตนให้ดีว่าขอมาครบถ้วนหรือไม่ มิฉะนั้น จะเกิดความเสียหายภายหลังเพราะไม่สามารถฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบได้ ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายข้างต้น จรูญนาเคน